

홍길동 대표님을 위한

가지급금 해소를 위한 절세전략(안)

2026. 02. 18.

목 차

1	오늘 결론	8	기회비용
2	기업 진단	9	실행 원칙
3	사실 정리	10	실행안 A / B
4	실행 우선순위	11	A안 상세
5	제도·규정 기준	12	실행 로드맵
6	격차·리스크 갭	13	진행 확정
7	리스크 심화	14	성향별 클로징

발표자 노트 안내

본 PT의 각 슬라이드 하단에 [발표자 노트]가 포함되어 있습니다.

PowerPoint 하단 [보기 → 노트] 영역에서 상담 멘트 · 전환 멘트 · 코칭 포인트를 확인하실 수 있습니다.

참고 슬라이드(참고1~5)는 컨설턴트 전용이며, 고객 상담 시 해당 슬라이드와 본 안내문은 삭제 후 사용하세요.

오늘 결론

가지급금 5억원, 방치 시 10년 누적 부담 2억 3,000만원

지금 해소 착수 시 세무리스크 최소화 + 법인 현금흐름 정상화 가능

- ▶ 핵심 수치: 가지급금 5억원 → 연 인정이자 2,300만원 상여처분 (5억원 × 4.6%, 계산기 검증값)
- ▶ 방치 시 누적 부담: 3년 6,900만원 / 5년 1억 1,500만원 / 10년 2억 3,000만원 (계산기 검증값)
- ▶ 미처분이익잉여금 5억원 → 배당·법인세 세무리스크 병존

기업 진단

홍길동 대표님 법인 현황 — 핵심 지표 확인

가지급금·미처분이익잉여금 각 5억원, 이중 세무리스크 구조

항목	현황	비고
업종 / 설립	서비스업 / 2015년 (약 10년)	중소기업 해당
연 매출	30억원	안정적 매출 구조
영업이익	5억원	영업이익률 약 16.7%
총자산	70억원	부채 0원 — 재무구조 우량
가지급금 ★	5억원	연 인정이자 2,300만원 상여처분 (5억×4.6%, 계산기 검증값)
미처분이익잉여금 ★	5억원	배당·법인세 세무리스크 병존
대표 연봉	2억원	적정 보수 구조 검토 필요
퇴직금 추정	5억원	손금 활용 가능성 검토 대상
법인세 총부담	8,250만원 (실효세율 16.5%)	법인세 7,500만원 + 지방소득세 750만원 (계산기 검증값)

사실 정리

가지급금 발생 구조와 실질 부담 — 원인부터 결과까지

가지급금은 방치할수록 소득세·건강보험료 이중 부담이 누적됩니다

- **【발생 구조】** 대표자가 법인 자금을 개인 용도로 인출 → 세무상 가지급금 처리
- **【과세 메커니즘】** 법인이 인정이자(연 4.6%)를 수취하지 않으면 → 대표자 상여처분 → 소득세 추가 부과
- **【건강보험료 연동】** 상여처분으로 소득 증가 → 건강보험료 추가 부담 발생 (소득세만 발생하지 않음)
- **【법인 영향】** 가지급금 잔액 → 법인 세무조사 감지 지표 → 세무리스크 상시 노출

사실 정리 (계속)

가지급금 발생 구조와 실질 부담 — 원인부터 결과까지

단계	내용	관련 법령
① 자금 인출	대표자 법인 자금 개인 사용	—
② 인정이자 계산	5억원 × 4.6% = 연 2,300만원 (계산기 검증값)	법인세법 시행령 §89
③ 상여처분	이자 미수령 → 대표자 상여처분 2,300만원 (인정이자 2,300만원 - 실제이자 0원)	법인세법 시행령 §106
④ 소득세 부과	상여 2,300만원 → 대표 소득세 추가 (한계세율 38~42% 구간 추정 시 약 900만~1,000만원/년)	법인세법 §67
⑤ 건보료 추가	소득 증가 → 건강보험료 연동 상승 (소득세와 동시 발생)	국민건강보험법 연동

실행 우선순위

3단계 순서대로 — 동시 진행보다 단계적 접근이 안전합니다

가지급금 해소 → 잉여금 정리 → 법인플랜 연계 순서가 최적입니다

1순위 ★ 긴급

가지급금 5억원 해소

- 연 2,300만원 인정이자 즉시 중단
- 세무조사 리스크 선제 제거
- 퇴직금·배당 등 활용 검토

2순위 — 중요

미처분이익잉여금 5억원 정리

- 배당·임원보수·자본전입 검토
- 주식 평가액 상승 억제
- 상속·증여세 연동 차단

3순위 — 연계

법인플랜 구조 설계

- 손금 최적화 (퇴직금·보장성)
- 대표 유고 리스크 대비
- 장기 세무 안정 구조 완성

제도·규정 기준

가지급금 관련 핵심 법령 — 현행 세법 기준

법인세법 3개 조문이 가지급금 과세 구조의 핵심 근거입니다

법령	조문	핵심 내용	적용 영향
법인세법 시행령	§89	가지급금 인정이자율 연 4.6% (국세청 고시 기준, 매년 변경 가능)	미수취 시 상여처분 기준
법인세법 시행령	§106	인정이자 미수령 시 대표자 상여처분 (소득처분)	대표 소득세 추가 + 건보료 연동
법인세법	§67	소득처분 구분 — 사외유출·상여·기타소득	세목별 과세 방식 결정
법인세법	§13	각사업연도 소득 — 법인세 과세표준	과표 5억 기준 적용
법인세법	§55	세율: 2억 ↓ 9% / 2억~200억 19% / 200억~3,000억 21% / 3,000억 ↑ 24%	실효세율 16.5%, 총부담 8,250만원 (계산기 검증값)
조세특례제한법	§7	중소기업 특별세액감면 — 업종·규모·감면율 적용	서비스업 감면율 확인 필요 (요건·공고 수시 변경 가능)

격차·리스크 갭

현재 vs 목표 — 해소해야 할 갭의 규모

가지급금 5억원 + 잉여금 5억원 = 총 10억원 규모의 세무 갭 구조

갭 항목	현재 상태	목표 상태	갭 규모
가지급금	5억원 (세무리스크)	0원	5억원 해소 필요
연 인정이자 부담	2,300만원/년 상여처분 (5억×4.6%, 계산기 검증값)	0원	연 2,300만원 절감 가능성
소득세 추가 부담	연 약 900만~1,000만원 (한계세율 38~42% 추정, 사실관계에 따라 달라짐)	0원	해소 시 인정이자 상여처분 부담 해소 (해소 과정에서 다른 세목 발생 가능)
건강보험료 부담	상여처분 연동 추가 발생	정상화	개별 산정 필요
미처분이익잉여금	5억원 (주식평가 상승)	정리 완료	5억원 처리 필요
법인세 실효세율	16.5% (과표 5억, 총부담 8,250만원, 계산기 검증값)	손금 최적화 후 절감 가능성	퇴직금·손금 활용
세무조사 리스크	가지급금으로 상시 노출	구조 정리 후 최소화	즉시 착수 권장

리스크 심화

미처분이익잉여금 5억원 — 방치 시 3대 리스크 [선택]

잉여금 5억원은 상속세·배당 압박·가지급금 전용 위험이 동시에 존재합니다

리스크 ① 상속세

미처분이익잉여금 5억원
→ 비상장주식 순자산가치 상승
→ 주식 평가액 증가
→ 상속·증여세 과세 기준 상승

리스크 ② 배당 압박

잉여금 누적 → 주주 배당 압박
→ 배당소득세 15.4% 원천징수
→ 금융소득 2,000만원 초과 시
지역가입자 전환 주의

리스크 ③ 재발 위험

정리되지 않은 잉여금
→ 추가 가지급금 발생 구조 유지
→ 세무리스크 재발 가능성

- ▶ 처리 방법 4가지: 배당 / 임원보수 상여 / 자본금 전입(무상증자) / 자기주식 취득

기회비용

방치하면 얼마나 더 나가는가 — 연도별 누적 시뮬레이션

지금 해소하지 않으면 10년간 인정이자만 2억 3,000만원 이상 추가 유출됩니다

구분	1년	3년	5년	10년
인정이자 상여처분 (계산기 검증값)	2,300만원	6,900만원	1억 1,500만원	2억 3,000만원
소득세 추가부담 (38~42% 구간 추정)	900만~1,000만원	2,700만~3,000만원	4,500만~5,000만원	9,000만~1억원
건강보험료 추가 (추정)	별도 발생	누적 부담	누적 부담	누적 부담
총 누적 부담 (인정이자+소득세 하한)	약 3,200만원~	약 9,600만원~	약 1억 6,000만원~	약 3억 2,000만원~

- ※ 인정이자 2,300만원/년 = 5억원 × 4.6% (계산기 검증값 그대로 사용)

실행 원칙

안전하게 해소하는 3가지 원칙

법령 내 요건 충족 + 단계적 실행 + 전문가 동행이 핵심입니다

원칙 1 — 법령 요건 우선

모든 해소 방법은 정관·주총 결의·법령 요건을 먼저 충족
안전장치: 정관 확인 및 주주총회 의사록 선행 작성
※ 세무상 부인 위험 방지를 위한 필수 선행 조건

원칙 2 — 단계적 실행

한 번에 전액 처리하지 않고 연도별 분산 해소
안전장치: 세무사·공인회계사 동행 검토로 부인 위험 최소화
※ 한 해 일괄 처리 시 세 부담 급증 가능

원칙 3 — 복합 수단 조합

급여 상계·배당·퇴직금·자산 매각 등 복수 방법 조합
안전장치: 방법별 세 부담 사전 시뮬레이션 후 최적 조합 선택
※ 현행 기준이며 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다

실행안 A / B

가지급금 해소 경로 — 두 가지 방법 비교

A안(퇴직금·급여 활용)과 B안(배당·자산 상계)을 상황에 따라 선택 또는 조합

비교 항목	A안 — 퇴직금·급여 활용	B안 — 배당·자산 상계
핵심 실행요소	① 임원퇴직금 지급으로 가지급금 상계 ② 급여 일부 상계 적용 ③ 퇴직금 손금처리를 통한 법인세 절감 검토	① 배당 지급으로 가지급금 상계 ② 대표 보유 자산 법인 매각·상계 ③ 단기 분할 상환 계획 수립
예상 투입 비용	퇴직금 5억원 (추정) 정관·주총 결의 절차 비용	배당세 15.4% 원천징수 자산 이전 시 취득세·양도세 검토
기대 효과	퇴직금 손금처리 → 법인세 절감 가능성 (5억 $\times 16.5\%$ = 약 8,250만원, 요건 충족 시) 인정이자 연 2,300만원 해소 (계산기 검증값)	즉시 가지급금 차감 효과 잉여금 동시 감소 가능성
리스크·주의사항	정관·주총 결의 선행 필수 임기 중 지급 시 세무 부인 위험 세무상 부인 위험: 정관/주총결의 없으면 손금 불인정 가능	배당소득세 부담 발생 건보료 연동 확인 필요 금융소득 2,000만원 초과 시 지역가입자 전환 위험
안전장치	세무사 검토 + 정관 정비 + 주총 의사록	배당 시뮬레이션 + 건보료 사전 확인
홍길동 님의 가지급금 해소를 위한 절세전략(안) 적합 성향	단계적·손금 최적화를 선호하는 안정형	빠른 해소를 원하는 속도형

A안 상세

퇴직금 활용 가지급금 해소 — 단계별 실행 프로세스 [선택]

퇴직금 5억원 → 가지급금 5억원 상계 → 법인세 절감 동시 효과 가능성

단계	실행 내용	유의사항
STEP 1	정관 임원퇴직금 규정 확인 및 정비	없으면 지급 불가 — 선행 필수. 세무상 부인 위험.
STEP 2	주주총회 퇴직금 지급 결의	결의 없으면 세무상 부인 위험
STEP 3	퇴직금 지급 및 가지급금 상계	지급 vs 상계 처리 방식 세무사 확인
STEP 4	퇴직소득세 원천징수 및 신고	분리과세 적용 — 건강보험 정산 포함
STEP 5	법인세 신고 시 손금 반영	손금 인정 요건 충족 여부 확인 (과다 지급 시 세무상 부인 위험)

실행 로드맵

3단계 로드맵 — 가지급금 해소에서 법인플랜 완성까지

6개월 내 가지급금 해소 착수, 2년 내 법인 구조 완성을 목표로 합니다

갭·리스크	해결 요소	적용 수단
가지급금 5억원 (긴급) 연 인정이자 2,300만원 (계산기 검증값)	정관·주총 정비 인정이자 즉시 중단 목표	임원퇴직금 지급 + 급여 상계 (A안 중심, 세무 부인 방지 선행 필수)
소득세·건보료 추가 부담 약 900만~1,000만원/년	상여처분 구조 해소 세무신고 정상화	퇴직소득세 분리과세 적용 건강보험료 정산 처리
미처분이익잉여금 5억원	배당·임원보수 정리 주식 평가액 상승 억제	배당 시뮬레이션 후 최적 방식 선택 (B안 활용)
법인세 실효세율 16.5% 총부담 8,250만원 (계산기 검증값)	손금 항목 최적화 과세표준 축소	업무용 차량·접대비· 복리후생비 한도 활용
세무조사 리스크	가지급금 해소 + 세무 구조 정상화	세무사 정기 검토 체계 수립
법인플랜 연계	대표 유고 대비 장기 안정 구조 완성	보장성 보험 + 퇴직금 재적립 법인플랜 설계

진행 확정

오늘 결정하실 사항 — 대표님의 선택이 시작입니다

가지급금 5억원 해소 방향을 오늘 결정하고, 첫 단계를 시작합니다

- 【결정 시점】 지금 방향을 결정하면 다음 달부터 정관 정비 착수 가능합니다
- 【선택안】 아래 중 하나를 선택해 주세요
- ☐ A안 — 퇴직금·급여 활용으로 단계적 가지급금 해소 (안정형 ★ 권장)
- ☐ B안 — 배당·자산 상계로 빠른 가지급금 해소
- ☐ 병행 — A안 + B안 조합으로 단계별 해소
- ☐ 보완 후 재결정 — 추가 사실관계 확인 후 결정

성향별 클로징

대표님 성향에 맞는 최적 화법 — 안정형 ★ 추천

고객 성향에 맞는 언어로 마지막 한 마디를 전달합니다

★ 안정·보수형 (추천)

'급하게 결정하실 필요 없습니다. 단, 지금 방향만 잡아두면 저희가 순서대로 안전하게 진행해 드립니다. 작은 첫 걸음이 2년 후 완전히 다른 구조를 만들어 드립니다.'

논리·전문가형

'법인세법 §89-§106 기준으로 매년 2,300만원이 상여처분됩니다(계산기 검증값). 퇴직금 손금처리로 법인세 실효세율 16.5%(총부담 8,250만원)를 낮추는 구조가 수치상 가장 효율적입니다. 근거 자료를 함께 검토하시겠습니까?'

속도·결단형

'오늘 A안으로 방향 결정하시면 이번 달 안에 정관 정비 착수하겠습니다. 가장 빠른 경로는 퇴직금 활용입니다. 지금 바로 시작하시겠습니까?'

결정지연·신중형

'결정이 어려우시면 오늘은 정관 확인 하나만 먼저 하셔도 됩니다. 그게 첫 단계입니다. 확인 후 다음 미팅에서 방향을 정하면 충분합니다.'

컨설턴트 참고용 ① — 상담 체크리스트

상담 전·중·후 점검 항목 (고객 비공개)

구분	체크 항목	확인
상담 전	최근 3년 세무조사 이력 확인 ★ (조사 이력 있으면 실행 속도 조정 필요)	☐
상담 전	가지급금 5억원 발생 경위 및 시기 확인	☐
상담 전	미처분이익잉여금 5억원 구성 내역 확인	☐
상담 전	정관 임원퇴직금 규정 존재 여부 확인 (없으면 A안 실행 불가 — B안 우선 전환)	☐
상담 전	주주 구성·의결권 구조 확인 (특수관계인 포함)	☐
상담 중	가지급금 인정이자 2,300만원/년 부담 공감 확인 (5억×4.6%, 계산기 검증값)	☐
상담 중	A안/B안 선호도 및 결정 장애 요인 파악	☐
상담 중	대표 성향(안정형) 재확인 — 화법 조정	☐
상담 중	배당·퇴직금에 대한 기존 인식·오해 확인	☐
상담 후	선택안 체크박스 서명 또는 구두 확인	☐
상담 후	다음 미팅 일정 및 정관 확인 일정 조율	☐
상담 후	세무사·전문가 동행 일정 조율	☐

컨설턴트 참고용 ② — 예상 반론 및 대응 화법

고객 반론 5가지 + 즉시 대응 스크립트 (고객 비공개)

예상 반론	대응 화법
'비용이 너무 많이 들 것 같아요'	'지금 매년 나가는 인정이자 2,300만원이 누적되는 것보다(10년 2억 3,000만원, 계산기 검증값), 한 번 정리하는 비용이 훨씬 적습니다. 정확한 비용은 정관 확인 후 산정해 드리겠습니다.'
'좀 더 생각해 보겠습니다'	'물론입니다. 그럼 오늘은 정관에 퇴직금 규정이 있는지만 확인해 보시겠습니까? 그게 첫 단계이고, 결정은 그 다음에 하셔도 충분합니다.'
'세무조사 맞는 거 아닌가요?'	'가지급금이 있으면 세무조사 감지 지표가 되는 건 사실입니다. 오히려 지금 정리를 시작하면 세무조사 리스크를 낮추는 방향으로 가게 됩니다.'
'퇴직금을 지금 쓰면 나중에 없잖아요'	'퇴직금으로 가지급금을 해소한 뒤, 다시 퇴직금 재적립 설계를 할 수 있습니다. 해소 후 새로 적립하면 손금도 계속 활용할 수 있습니다.'
'나중에 해도 되지 않나요?'	'1년을 더 기다리면 인정이자 2,300만원이 추가로 소득으로 잡힙니다(계산기 검증값: 5억 × 4.6%). 지금이 가장 유리한 시점입니다. 단, 강요가 아니라 대표님 결정을 존중합니다.'

컨설턴트 참고용 ③ — 40분 시간 배분

상담 40분 기준 구간별 슬라이드 목표 (고객 비공개)

구간	시간	슬라이드	목표
오프닝	0~3분	01~02	신뢰 형성 + 핵심 결론 예고
현황 진단	3~8분	03~04	사실 확인 + 이슈 구조 이해
우선순위·법령	8~13분	05~06	실행 방향성 + 근거 신뢰 확보
갭·기회비용	13~22분	07~08 (+07-2)	긴장 고조(피크) + 숫자 각인 (2,300만원/년, 10년 2억 3,000만원)
실행 원칙·안	22~32분	09~10 (+10-2)	안도 전환 + A/B 선택 유도
로드맵·착지	32~38분	11~12	실행 가능성 확인 + 체크박스
클로징	38~40분	12-1	성향별 화법으로 결정 착지

- 【안정형 조정 팁】 기회비용 구간에서 공포 유발 금지 — '지금 해소하면 지킬 수 있다'는 프레임 유지

컨설턴트 참고용 ④ — 수치 계산식 상세표

본 PT 등장 핵심 수치 전체 산출 근거 (고객 비공개)

■ 법인세

항목	결과	산출 근거
과세표준	5.0억	-
법인세	7,500만원 / 총부담: 8,250만원	과표 5.0억 × 구간별 세율(9~19%) = 7,500만원 + 지방소득세 10%
실효세율	16.5%	-

■ 인정이자

항목	결과	산출 근거
가지급금	5.0억	-
인정이자	2,300만원/년	5.0억 × 인정이자율 4.6% = 2,300만원/년
실제이자와의 차이(상여처분)	2,300만원	인정이자 2,300만원 - 실제지급이자 0만원 = 2,300만원
방치 시 누적 부담	3년 6,900만원 / 5년 11,500만원 / 10년 23,000만원	연 2,300만원 × 기간 (소득세·법인세 추가부담 별도)